



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 במרץ 2025

1848

י' באדר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 139) (רישיון להפעלת מונית חשמלית), התשפ"ה-2025 . . 660

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 139) (רישיון להפעלת מונית חשמלית), התשפ"ה-2025

הוספת סעיף 114ד.1. 1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 114ד יבוא:

”רישיון המוגבל להפעלת מונית חשמלית”
(א) בסעיף זה, ”מונית חשמלית” – מונית המונעת באמצעות מנוע חשמלי, בלבד.

(ב) המפקח על התעבורה רשאי לתת לפי הוראות סימן זה רישיון להפעלת מונית המוגבל להפעלת מונית חשמלית (בסעיף זה – רישיון להפעלת מונית חשמלית), ובלבד שמספר הרישיונות שניתן כאמור לא יעלה על המכסה שבסעיף קטן (ד).

(ג) בעל רישיון להפעלת מונית חשמלית לא יפעיל באמצעותו מונית שאינה מונית חשמלית.

(ד) רישיון להפעלת מונית חשמלית לפי סעיף זה יינתן ל-500 מגישי הבקשה הראשונים לרישיון כאמור, העומדים בתנאים לפי סימן זה לקבלת הרישיון (בסעיף קטן זה – מכסת הרישיונות); השר באישור שר האוצר, רשאי, בצו, להגדיל את מכסת הרישיונות.”

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 מוצע להגדיר מונית חשמלית כמונית כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה, העונה להגדרת ”רכב חשמלי” בתקנות התעבורה, התשכ”א-1961. כלומר, מונית שהיא רכב בהנעה חשמלית מלאה.

כדי למנוע את סיכול תכלית התיקון המתוארת לעיל, מוצע לאסור על בעל רישיון להפעלת מונית חשמלית, להפעיל באמצעות הרישיון שניתן לו מונית שאינה מונית חשמלית. ויובהר כי אין באמור כדי לגרוע מיכולתו של בעל רישיון להפעלת מונית רגילה (שאינה מונית חשמלית), להפעיל באמצעות אותו רישיון מונית חשמלית.

כאמור, לנוכח החלטות הממשלה הנוכחות לעיל, מספר הרישיונות להפעלת מונית חשמלית שניתן לפי ההסדר המוצע לא יעלה על 500 רישיונות (להלן – המכסה). על פי המוצע, המפקח על התעבורה יוכל לתת רישיון להפעלת מונית חשמלית לפי חוק זה ל-500 המבקשים הראשונים, העומדים בתנאים למתן הרישיון.

עם זאת, כדי לאפשר גמישות בהתאם לנסיבות המשתנות, מוצע להסמיך את שרת התעבורה, באישור שר אוצר, להגדיל בצו את המכסה.

כללי החוק המוצע בא להסדיר במסגרת פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) מתן 500 רישיונות להפעלת מונית בהנעה חשמלית מלאה, בעד אגרה בסכום מחצית האגרה הרגילה לפי סעיף 114 לפקודה, וזאת במטרה להביא להפחתת זיהום אוויר הנובע מכלי רכב – המקור העיקרי לזיהום האוויר בערים הגדולות. מתן רישיון להפעלת מונית חשמלית בעד אגרה מופחתת כאמור נועד לתמרץ את מי שמבקש לרכוש רישיון להפעלת מונית, להשתמש במונית בהנעה חשמלית, שהיא רכב עם אפס פליטות מזהמים.

הסדר זה מוצע בהמשך להחלטת הממשלה מס' 529 מיום כ"ב באלול התשע"ה (6 בספטמבר 2015) בעניין תוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה, והחלטת הממשלה מס' 542 מיום י"ח בחשוון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021) בעניין קידום תחבורה נקייה ורדל פחמן, שבמסגרתן הוחלט להטיל על שרת התעבורה, בתיאום עם שר האוצר, להעניק 500 רישיונות להפעלת מוניות המונעות בהנעה חשמלית מלאה תמורת מחצית מהאגרה הקבועה בפקודת התעבורה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשפ"ה, עמ' 214.

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "ואולם בשנים 2001 עד 2007" יבוא "ואולם בעד מתן רישיון להפעלת מונית חשמלית לפי סעיף 14ד1, ישלם מקבל הרישיון אגרה בסכום מחצית האגרה הרגילה";

(ב) פסקה (2) – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "יעודכנו סכומי האגרות" יבוא "יעודכן סכום האגרה";

(3) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "ותקופת הפחתת סכומי האגרה" – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן מוצעות כמה התאמות בסעיף האמור הנדרשות בעקבות התיקון המוצע לעיל, וכן מחיקה של הוראות שאינן חלות עוד. וזה נוסחה של פסקה (2) בסעיף 14ה(א) לפקודה שמוצע למחוק:

"(2) החל בשנת 2000, יהיה השר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו לענין פסקה (1) תקופה הקצרה מ־6 שנים."

סעיף 2 סעיף 14 לפקודה עניינו באגרה בעד רישיון להפעלת מונית וכן בסמכות השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרה בעד היתר להעברת רישיון להפעלת מונית. מוצע לקבוע כי סכום האגרה שישולם בעד רישיון להפעלת מונית חשמלית יעמוד על מחצית מסכום האגרה המשולמת בעד רישיון להפעלת מונית רגילה (שאינה חשמלית). סכום מופחת זה נועד לשמש תמריץ למעבר למונית בהנעה חשמלית, שהיא רכב עם אפס פליטות מזהמים.

